

PROYECTO FIMCA: FORMALIZACIÓN E INCENTIVO A LA MANUFACTURA DEL CALZADO ARGENTINO

Complemento Estratégico a la Ley de Salvataje Nacional para la Inclusión de la Cadena de Valor del Calzado

Resumen Ejecutivo

La presente propuesta articula una respuesta integral ante la crisis de la manufactura nacional, estructurada en un esquema de dos velocidades: un escudo de protección inmediata para evitar el cierre de unidades productivas y un motor de despegue estructural para fomentar la formalización, la capitalización y la soberanía tecnológica.

Los 5 Ejes Estratégicos de la Propuesta

- Adhesión a la Ley de Salvataje Nacional (Escudo de Resistencia):** FIMCA no propone sino que se monta sobre este proyecto de ley de emergencia preexistente en el Congreso, aprovechando sus herramientas de protección inmediata contra la quiebra (reducción del 50% en tarifas, amnistía fiscal y suspensión de ejecuciones) como condición necesaria para la supervivencia del tallerista.
- Sistema Financiero de Soberanía (FDI):** Revoluciona el acceso al crédito mediante el **Fideicomiso de Desarrollo Industrial**, una herramienta de ahorro comunitario que desintermedia la usura bancaria. Este esquema, gobernado por una **Mesa de Enlace Sectorial**, transforma la Orden de Producción en el activo principal de la cadena, permitiendo que el ahorro privado y de las marcas financie directamente al trabajador, con total transparencia vía certificación de hitos productivos, *Escrow Digital*, garantizando que el financiamiento sea, ante todo, una herramienta al servicio del trabajo.
- Régimen FIMCA (Motor de Despegue):** Régimen de incentivo productivo para unidades de hasta 30 trabajadores con estabilidad fiscal por 10 años, administrado y validado exclusivamente por la **MES**. El acceso al beneficio es condicionado: la MES audita la adhesión al Plan Sectorial y aplica el filtro de "Tecnología Conveniente". Incluye una Cláusula Federal de Adhesión para articular con la Provincia y Municipios la exención coordinada de tasas locales.
- Protección de la Identidad Fiscal y Formalización Segmentada:** Resuelve la informalidad estructural mediante la adopción de la **Sociedad por Acciones Simplificada** (SAS) y un **Régimen de Alta Automatizada** (Monotributo Productivo) vinculado a las **Órdenes de Producción** sectoriales.
- Reforma de Maquila y Régimen Aduanero:** Propone la modificación de la Ley 25.113 para extender el régimen de maquila a todos los sectores manufactureros, permitiendo una clara distinción entre el servicio de transformación (tallerista) y la propiedad de los insumos (comitente). Se implementa un régimen de importación temporaria con arancel cero para materias primas, bajo estrictos controles de trazabilidad.

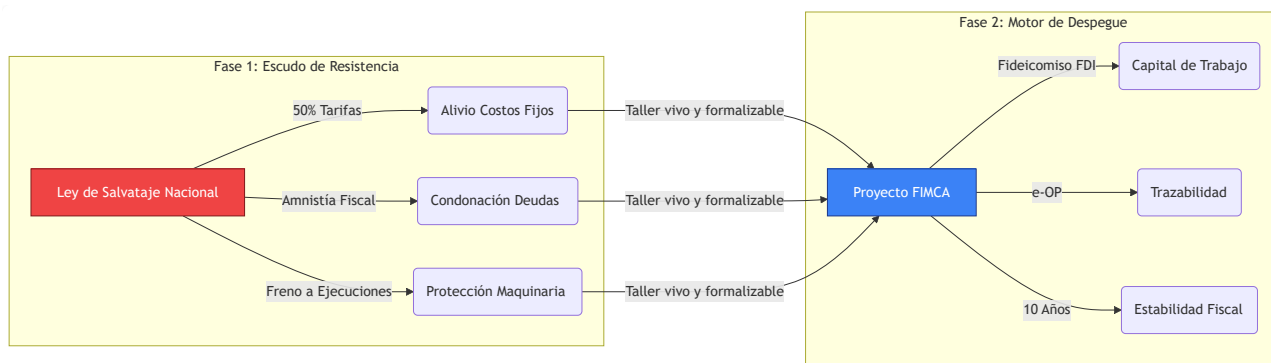


Figura 1. Esquema de Dos Velocidades: La Ley de Salvataje asegura la supervivencia inmediata, constituyendo el piso necesario para que el Proyecto FIMCA traccione la inversión y formalización.

Introducción: La Emergencia Real del Sector

La actividad manufacturera nacional, con particular impacto en el Conurbano Bonaerense, atraviesa una contracción económica agudizada por la política de apertura importadora y la caída del consumo interno. El sector calzado —que integra a diseñadores independientes, talleres de aparado y fábricas de confección a fañón— no es ajeno a esta crisis: opera hoy con niveles de utilización de la capacidad instalada que, en el rubro de prendas de vestir, cuero y calzado, cayeron un 16,7% interanual en diciembre de 2025, y que en el segmento textil-confecciones llegaron al 29,2% en noviembre de 2025, el nivel más bajo de toda la industria manufacturera.^[1]

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), procesados por la organización Fundar, entre noviembre de 2023 y enero de 2026 se extinguieron 24.180 unidades productivas en el país —un promedio superior a 30 cierres diarios—, de las cuales el 99,74% corresponden a empresas de hasta 500 trabajadores, con la consecuente pérdida de más de 290.000 puestos de trabajo registrados.^[2]

Este entramado productivo sobrevive mayoritariamente en la informalidad no por vocación, sino como estrategia de autodefensa frente a una presión impositiva, tarifaria y burocrática que no distingue entre una corporación multinacional y un taller familiar de tres personas. El eslabón más vulnerable de la cadena es el emprendedor individual que expone su patrimonio personal y su CUIT para sostener un proyecto colectivo, quedando a merced de ejecuciones fiscales que destruyen en días lo que se construyó en años.

La reconstrucción del sector exige una respuesta en dos velocidades: un escudo inmediato de protección —la Ley de Salvataje Nacional de las MiPyMEs— y un motor de despegue estructural —el "Proyecto FIMCA"—, articulados con herramientas jurídicas y de gestión que permitan a la cadena formalizarse, capitalizarse y crecer desde sus propias bases.

Sección I: La Ley de Salvataje Nacional como Escudo de Resistencia

Ante el colapso de las micro y pequeñas empresas, el eje rector de esta propuesta se ancla en los términos del proyecto de **Ley de Salvataje Nacional de las MiPyMEs** (presentado en mayo de 2026), el cual declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral. Sus disposiciones más urgentes para el sector calzado son las siguientes:

A. Alivio Energético y Tarifario para el Taller y la Fábrica (Arts. 6 y 7)

El proceso de fabricación del calzado —marroquinería, prensado, vulcanizado y aparado— es intensivo en consumo eléctrico. El Proyecto Ley de Salvataje establece:

- Una **reducción del 50%** en las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua corriente para los sujetos alcanzados.
- Una **reducción del 50% de la alícuota del IVA** aplicable al consumo de esos servicios en procesos productivos, aliviando de inmediato los costos fijos de la fábrica de confección y del taller del aparador.

B. Amnistía Fiscal y Cuenta Tributaria Única (Arts. 8, 11 y 12)

Para el emprendedor que asume el riesgo fiscal individual en nombre del colectivo, la ley contempla:

- Condonación del **100% de multas, intereses resarcitorios y punitivos** para microempresas, con planes de pago de hasta 60 cuotas a tasas bonificadas.
- Creación del **Sistema de Cuenta Tributaria Única (ARCA)**: compensación automática y permanente de saldos deudores y acreedores de tributos nacionales, garantizando que el fisco no drene la liquidez operativa del proyecto.
- Exención absoluta del **Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios** (impuesto al cheque) con la sola presentación del certificado MiPyME.

C. Régimen de Reestructuración Preventiva de Pasivos (Arts. 23 a 25)

Para evitar el desmantelamiento de unidades productivas ante deudas acumuladas durante la crisis, la ley instituye un paraguas judicial de carácter preventivo:

- La sola solicitud de apertura del régimen produce la **suspensión inmediata de ejecuciones, subastas e inhibiciones** sobre bienes indispensables para la producción: inyectoras de suela, cortadoras de cuero, prensas, maquinaria de aparado.
- Se abre un **período de negociación de 90 días** (prorrogable por 45 días adicionales) para acordar con los acreedores quitas, esperas y reestructuración ordenada de pasivos, priorizando la continuidad del giro y la preservación del empleo.

Sección II: Sistema de Adelantos Productivos (Factoring Sectorial)

Como herramienta complementaria al escudo de protección que propone la Ley de Salvataje (Sección I), este sistema tiene como objetivo sistematizar y escalar instrumentos de mercado que ya poseen un recorrido probado en el sector corporativo, tales como los 'Adelantos a proveedores' y el 'Financiamiento de órdenes de compra', adaptándolos a la realidad de la micro y pequeña industria. El objetivo es dotar a estas herramientas de una estructura pública que garantice condiciones equitativas, permitiendo que el microemprendedor acceda al mismo pulmón financiero que hoy solo manejan las grandes estructuras.

El diagnóstico: ¿Por qué estos instrumentos son hoy inaccesibles?

En la lógica bancaria tradicional, el financiamiento depende de la confianza en el comprador y no en el valor del trabajo del vendedor. Un tallerista o una pyme de barrio enfrentan hoy tres 'muros' que los excluyen del sistema financiero formal:

- **1. El Muro de la Documentación:** La banca exige instrumentos con 'fuerza ejecutiva' (como la Factura de Crédito Electrónica o cheques). La informalidad estructural, caracterizada por remitos simples o acuerdos verbales, deja al tallerista sin documentos válidos para el sistema financiero.
- **2. El Muro del Perfil de Riesgo:** Los bancos utilizan algoritmos de 'scoring' que requieren balances, declaraciones juradas e historial de ventas. Al no poseer este 'traje' formal, el tallerista es invisible para el algoritmo o catalogado como riesgo máximo, cerrándole las puertas de entrada.
- **3. El Muro del Costo Transaccional:** Las comisiones, gastos de mantenimiento y tasas de las operaciones tradicionales están diseñadas para grandes volúmenes. Para un taller de barrio, los costos fijos de estas operaciones absorben el margen de ganancia, haciendo el financiamiento financieramente suicida.

Nuestra propuesta: La Orden de Producción como Activo

El Sistema de Adelantos Productivos rompe este paradigma al institucionalizar la **Orden de Producción (OP)** como un instrumento de valor legal. Al registrar la OP en una plataforma pública, transformamos un papel que antes no servía para nada en un título con valor crediticio. Dejamos de depender de la confianza ciega del banco en el 'perfil crediticio' del tallerista (que es informal) para basarnos en la garantía del registro estatal de la producción.

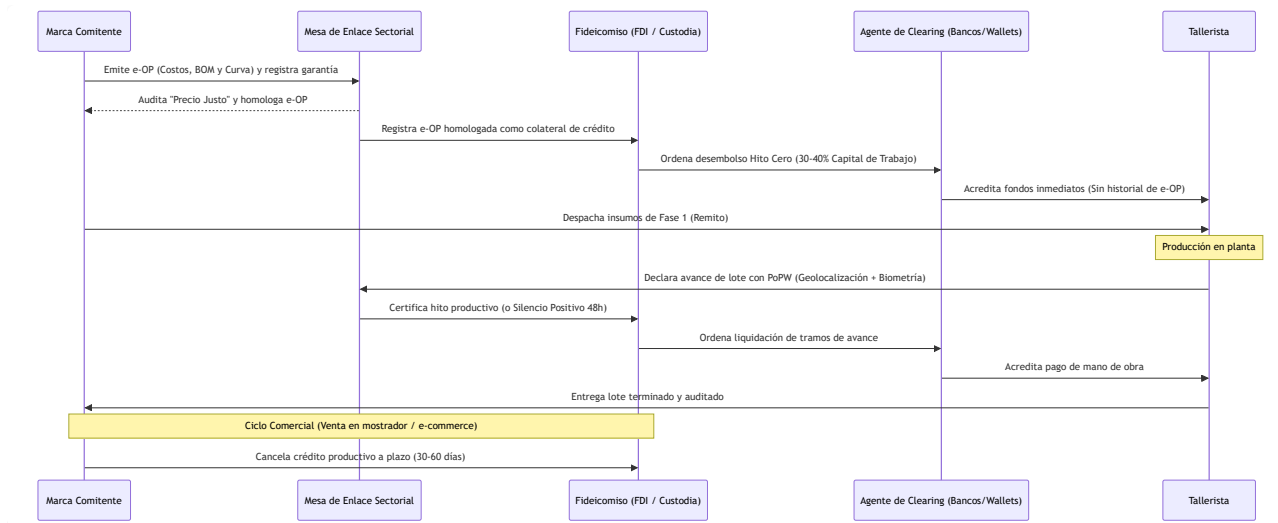


Figura 2. Arquitectura Transaccional del Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI). La marca no inmoviliza el 100% del capital por adelantado: el FDI adelanta la liquidez (Hito Cero e hitos de avance) al tallerista colateralizado en la e-OP homologada, y la marca cancela el financiamiento a plazo (30-60 días) una vez comercializado el lote.

El Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI): Capital de Trabajo de la Comunidad

Para superar la dependencia de una banca que prioriza la usura sobre la producción, el sistema se apoya en un Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI). Siguiendo la doctrina de la economía social, el capital no es aquí un fin en sí mismo, sino una herramienta subordinada al desarrollo de la economía real y al bienestar social. El FDI funciona como un fondo de inversión comunitario donde el ahorro se canaliza hacia la capacidad productiva nacional:

- **Reserva de Capital de Marcas (Anclaje):** Las marcas comitentes, para acceder al sistema de trazabilidad y beneficios de FIMCA, integran una reserva de capital al FDI. Es su garantía de compromiso con la cadena de valor que las sostiene.
- **El Ahorro Patriótico (Sujetos Privados):** Se abre la participación a cooperativas, cajas de profesionales y pequeños ahorristas. El pequeño inversor no es un especulador, sino un partícipe de la soberanía productiva: su dinero financia el taller del vecino, obteniendo una rentabilidad justa y estable, protegida por la producción real.
- **Armonización de Intereses:** El sistema rompe con la lógica de la usura. La rentabilidad del inversor está vinculada al volumen de producción generado por la cadena. Esto alinea los intereses del capital con los del tallerista, transformando el crédito en una alianza estratégica entre el Trabajo y el Capital, donde el beneficio del inversor es la medida del éxito de la industria nacional.

Circuito Operativo del Sistema:

La solución que esta propuesta eleva consiste en instrumentar un mecanismo de anticipo de cobranzas donde las entidades bancarias o billeteras digitales habilitadas **actuarán exclusivamente como agentes de liquidación, pago y clearing técnico**.

- **Paso 1 — Emisión y Homologación de la e-OP (Marca Comitente → MES):** La marca comitente emite una **Orden de Producción Electrónica (e-OP)** en formato digital estandarizado, firmada digitalmente por ambas partes —comitente y tallerista—, que detalla: identificación de las partes (CUIT del comitente y CUIT del taller), descripción y cantidad de unidades encargadas, receta de materiales (BOM), precio acordado del servicio de confección, plazo de entrega y condición de pago pactada. La MES audita el "Precio Justo" y la homologa. En ese momento, la e-OP queda registrada como **colateral crediticio** ante el FDI y genera un número de registro único que funciona como respaldo del anticipo. La e-OP es siempre un instrumento bilateral: no puede existir ni tener validez financiera sin la firma digital de ambas partes.
- **Paso 2 — Hito Cero: Desembolso al Tallerista (FDI → Tallerista):** Con la e-OP homologada como colateral, el FDI desembolsa automáticamente el **Hito Cero** —entre el 30% y el 40% del valor total del servicio, o hasta el 50% si el producto cuenta con el Sello de Buen Diseño Argentino— directamente a la cuenta de clearing inembargable del tallerista. Los fondos son de libre disponibilidad inmediata para el tallerista: su destino es fondear el capital de trabajo inicial (insumos, energía, adelantos salariales). Las entidades financieras actúan exclusivamente como agentes de clearing técnico; quedan eximidas de realizar scoring patrimonial y no tienen capacidad decisoria sobre el crédito. La marca comitente no ha depositado capital previo: asume el rol de **deudora del FDI** a plazo (30-60 días).
- **Paso 3 — Producción: Hitos de Avance contra Certificación (Tallerista → MES → FDI):** El tallerista produce y declara el avance de lote mediante Prueba de Trabajo Productivo (PoPW: geolocalización + biometría RENAPER). La MES certifica cada hito en un plazo máximo de 24 horas hábiles; vencido ese plazo sin objeción fundada, opera el **Silencio Administrativo Positivo** y los fondos se liberan automáticamente. El FDI libera los tramos de avance pactados directamente a la cuenta del tallerista, de forma desacoplada: el cumplimiento de un tallerista no se ve afectado por demoras de otros eslabones de la misma orden.
- **Paso 4 — Entrega, Cierre Fiscal y Liquidación del Hito Final (Tallerista → ARCA → FDI):** El tallerista entrega el lote terminado y auditado. Sin embargo, el **Hito Final** (habitualmente el 15% al 20% retenido en custodia) **no se libera contra la mera entrega física**: el sistema entra en estado de **Cierre Fiscal Pendiente**, en el cual el FDI retiene ese tramo mientras verifica automáticamente por interoperabilidad con ARCA que el tallerista haya emitido el comprobante fiscal oficial correspondiente al servicio prestado (factura de Monotributo Productivo o régimen general). Recién una vez constatada la emisión del comprobante —y vencida la ventana de 48 horas hábiles para la eventual tutela sindical ex-post— los fondos se acreditan automáticamente. Esta retención no genera mora comercial para el tallerista y tiene un plazo máximo razonable de espera; si el tallerista no emite el comprobante dentro de ese plazo, el sistema lo asiste con un recordatorio automático antes de aplicar la retención extendida. El mecanismo garantiza que **no haya cobro**

final sin factura, cerrando el ciclo de formalización y protegiendo el cómputo del Crédito Fiscal Presunto del 25% que la marca necesita deducir en Ganancias e IVA.

- **Paso 5 — Repago de la Marca al FDI (Marca → FDI):** La marca comercializa el lote en el mercado (30-60 días) y, una vez cobrada la venta, cancela su deuda al FDI. El costo financiero de este diferimiento está bonificado por el Estado. Cualquier incobrabilidad por contingencias productivas es absorbida por el fondo de riesgo del FDI, sin afectar la calificación crediticia del tallerista.

Principio Rector — Autonomía Crediticia del Tallerista (Derecho de Presentación ante el FDI):

La legislación garantizará que, una vez emitida y homologada la e-OP con firma digital de ambas partes, el **tallerista tendrá el derecho autónomo e irrenunciable de presentarse ante el FDI para reclamar el desembolso del Hito Cero y los hitos de avance correspondientes**, sin requerir autorización adicional de la marca comitente para gestionar dicho cobro. Esta autonomía emancipa al eslabón productivo de la dependencia histórica de la buena voluntad de la marca para intermediar el acceso al crédito, y habilita la construcción de un historial crediticio propio ante el FDI. Es de naturaleza **crediticia y procesal**: no modifica la estructura bilateral del contrato de locación de obra ni habilita al tallerista a emitir, alterar o endosar la e-OP de forma unilateral. Toda e-OP requiere, sin excepción, la firma digital válida de ambas partes para tener existencia jurídica y valor financiero ante el fideicomiso.

Marco regulatorio requerido: La plena operatividad requiere que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reglamente la **Orden de Producción** como instrumento crediticio válido para operaciones de descuento y factoring; que la tasa de descuento sea fijada por debajo de la tasa activa de referencia para MiPyMEs; y que las billeteras digitales habilitadas queden obligadas a ofrecer esta línea a los emprendimientos inscriptos en el Monotributo Productivo o con certificado MiPyME vigente.

Blindaje Jurídico, Gestión de Riesgos y Gobernanza Sectorial

Para garantizar la integridad del sistema y proteger a las partes contra el riesgo de fraude o incumplimiento, la gestión de riesgos se traslada de los algoritmos bancarios a la Mesa de Enlace Sectorial (MES). El sistema se blindo mediante los siguientes pilares operativos:

1. **Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI) como Garantía:** En reemplazo de los fondos de garantía bancarios tradicionales, el FDI actúa como el garante central del sistema. Su capitalización es de carácter público-sectorial y está blindado contra la inmovilización por deudas ajenas a la cadena de valor. Este fondo sustituye las cauciones individuales costosas, garantizando la sustentabilidad del sistema ante eventuales contingencias productivas.
2. **Gobernanza de la MES (Auditoría Técnica y Social):** La validación de riesgos no recae en la entidad financiera, sino en la Mesa de Enlace Sectorial. La MES actúa como un cuerpo técnico-político (INTI, Sindicato, Talleristas, Marcas) con capacidad de homologar la viabilidad de las Órdenes de Producción (OP). La MES decide, audita y media, evitando que el financiamiento sea una decisión arbitraria de un burócrata bancario.

3. **Trazabilidad y Validación de Hitos (Arquitectura Financiera Dual):** El sistema opera bajo dos mecánicas jurídico-financieras complementarias. El **Hito Cero** funciona como un *adelanto crediticio sobre colateral productivo* (factoring de e-OP): el FDI adelanta fondos propios al tallerista con libre disponibilidad inmediata, mientras la marca asume el rol de deudora a plazo. Los **hitos de avance y el hito final** operan bajo la modalidad de *Fideicomiso de Administración con liberación condicionada* (Ley 24.441): los fondos correspondientes al saldo adeudado por la marca quedan retenidos en subcuenta fiduciaria del FDI y se liberan automáticamente contra la certificación digital de hitos productivos emitida por la MES. La OP registrada funciona como un contrato de ejecución programática: el sistema valida la entrega del servicio contra la conformidad digital del árbitro institucional, eliminando el fraude documental y garantizando que el capital invertido se transforme efectivamente en producto terminado.
4. **Desintermediación y Transparencia (Open Chain):** Todo el movimiento del FDI es auditable en tiempo real por los miembros de la MES. Se eliminan las "cajas negras" bancarias. La desintermediación financiera es absoluta: el FDI puede contratar servicios de clearing bancario para los pagos, pero nunca delegar la decisión de crédito. La decisión sobre a quién se financia es una decisión política y técnica de la cadena, garantizando que el capital trabaje al servicio de la producción y no de la especulación.

Sección III: El Régimen FIMCA — Motor de Despegue Planificado

Si la macroeconomía oficial diseña un **Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) nacional** para eximir de impuestos por décadas a corporaciones multinacionales extractivas, la justicia social productiva exige un **Régimen de Incentivo a las MiPyMEs y Talleres Territoriales** que capture la capilaridad del empleo real y la agregación de valor local. Este régimen no es una exención pasiva; es una **herramienta de planificación activa**.

Esta propuesta demanda la creación de dicho régimen diferencial para unidades productivas de hasta treinta (30) trabajadores registrados que integren la cadena de valor del calzado, la indumentaria y el cuero en el Conurbano Bonaerense, unificando el límite con la matriz federal multisectorial establecida en el Anexo I de la presente norma. El acceso se estructurará bajo los siguientes pilares:

- **Gobernanza Condicionada:** El acceso a la estabilidad fiscal (10 años) y al arancel cero es por adhesión al Plan Sectorial validado por la MES.
- **Cláusula Federal de Adhesión:** La ley nacional invitará a la Provincia de Buenos Aires y Municipios a adherir al régimen, comprometiéndose a no incrementar tasas locales sobre las unidades alcanzadas. Como contrapartida, el Estado Nacional garantizará a las jurisdicciones adherentes prioridad en la asignación de Fondos Fiduciarios de fomento.
- **Tecnología Conveniente:** La MES actúa como organismo de homologación. El arancel cero para maquinaria solo aplica a bienes que la MES dictamine como "salto tecnológico" no disponible localmente.
- **Encadenamiento Forzoso:** Como condición para homologar la importación, las marcas proveedoras extranjeras deben licenciar el servicio técnico y mantenimiento a pymes metalúrgicas

locales, bajo auditoría de la MES.

A. Estabilidad Fiscal Absoluta por 10 Años

El marco normativo nacional garantizará la estabilidad fiscal por el término de una década respecto a los tributos de competencia federal para todas las unidades adheridas al régimen. A los fines de extender este beneficio a las jurisdicciones locales y resguardar las autonomías consagradas en el artículo 121 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional promoverá la suscripción de un "Pacto Fiscal Productivo para el Conurbano" con la Provincia de Buenos Aires y los Municipios del territorio. La ley nacional invitará expresamente a dichas jurisdicciones a adherir al régimen, comprometiéndose mediante ley provincial y ordenanzas municipales a no incrementar la presión tributaria existente ni crear nuevas tasas de abasto o circulación sobre las unidades alcanzadas. Como contrapartida y compensación por la resignación de recursos fiscales locales, el Estado Nacional garantizará a las jurisdicciones adherentes prioridad en la asignación de los Fondos Fiduciarios de fomento productivo y programas de infraestructura industrial contemplados en este régimen.

B. Financiamiento de Aportes Patronales a Tasa Cero

Para desarmar de manera sostenible el círculo de la informalidad laboral, el Estado nacional financiará el 100% de los aportes patronales correspondientes a los primeros dos trabajadores regularizados por cada unidad productiva adherida, por un período de 24 meses. Este financiamiento se sustentará mediante la reasignación de partidas de los Fondos Fiduciarios Nacionales vigentes y/o a través de la afectación específica de un porcentaje de los Derechos de Exportación (retenciones) percibidos por la Nación sobre los sectores de extracción de recursos no renovables (hidrocarburos y minería de litio), garantizando el principio de equidad distributiva territorial sin afectar las regalías directas de las provincias productoras.

C. Arancel Cero para la Incorporación de Bienes de Capital (Art. 22 de la Ley de Salvataje)

Se propone la eliminación total de derechos de importación, IVA aduanero y tasas portuarias para la adquisición de bienes de capital destinados a la actualización tecnológica del sector. La selección de esta tecnología no responde a una lógica de mercado irrestricta —donde suele imponerse la tecnología simplemente disponible (a menudo obsoleta o incompatible con nuestra escala)—, sino a una estrategia de **tecnología conveniente**. Entendemos por tal aquella que, cumpliendo con estándares internacionales de eficiencia, se subordina a nuestra ecología cultural, fortalece las capacidades de nuestras pymes metalúrgicas locales y garantiza la autonomía técnica de nuestros talleres de calzado, evitando la dependencia recurrente de servicios técnicos externos. A fin de garantizar la complementariedad industrial, neutralizar conflictos de interés con la industria nacional y asegurar que este filtro soberano sea efectivo, este beneficio se estructurará bajo los siguientes criterios de exclusión, blindaje y asociatividad:

- **Principio de No Competencia:** El régimen de arancel cero aplicará de forma exclusiva a posiciones arancelarias de bienes de capital que **no posean producción nacional sustituta**, o

cuya oferta local sea insuficiente en escala, plazos de entrega o estándares de automatización requeridos para competir en mercados internacionales.

- **Mesa de Enlace de Homologación:** La elegibilidad de los bienes será dictaminada de manera ágil por la mesa de enlace territorial con la participación técnica del **INTI**, validando de forma objetiva si la tecnología solicitada califica como "salto tecnológico no disponible en el mercado interno".
- **Licenciamiento y Delegación del Servicio Técnico Local:** Como condición para homologar la importación de maquinaria usada o líneas tecnológicas complejas, se exigirá que las marcas proveedoras extranjeras **deleguen y licencien el servicio de reacondicionamiento inicial, la garantía de origen y el mantenimiento por falla en talleres electromecánicos y pymes metalúrgicas nacionales** que se postulen y certifiquen a tal fin. Esto generará un encadenamiento productivo hacia atrás, dinamizando el empleo calificado local en las ramas de la automatización, tornería y mantenimiento industrial dentro del propio territorio bonaerense.
- **Destino y Uso Final Vinculado:** Los bienes importados bajo este régimen quedarán sujetos a una restricción de transferencia (inmovilización patrimonial) por un plazo mínimo de 5 años, garantizando que su uso esté estrictamente ligado al proceso productivo del taller adherido y evitando la especulación comercial o la reventa de maquinaria importada.

Sección IV: Protección de la Identidad Fiscal del Emprendedor

La cadena de valor del calzado convive con una forma de informalidad estructural que no nace de la evasión deliberada sino de la ausencia de instrumentos jurídicos y fiscales accesibles para organizar colectivamente la producción. Dos fenómenos concretos ilustran esta realidad:

A. El Préstamo de Identidad Fiscal: Un Riesgo Silencioso

El primero y más extendido es el de la identidad fiscal prestada. Ante la imposibilidad de facturar la totalidad de su actividad bajo un único CUIT —ya sea porque supera los topes del régimen simplificado o porque la complejidad regulatoria hace inviable la inscripción en el régimen general—, el industrial o el diseñador distribuye su facturación entre familiares, empleados de confianza o conocidos que se inscriben como monotributistas para emitir comprobantes en nombre del proyecto.

Esta práctica, aunque frecuente y comprensible como respuesta adaptativa a un sistema tributario que no contempla la escala real del microemprendimiento colectivo, genera un riesgo fiscal de primer orden para todos los involucrados:

- **El monotributista prestado** figura ante ARCA/AFIP como el responsable fiscal de una actividad que no es suya, quedando expuesto a recategorizaciones, exclusiones del régimen simplificado, determinaciones de oficio y ejecuciones sobre su patrimonio personal.
- **El industrial o diseñador que organiza el esquema** queda expuesto a imputaciones por simulación, interposición de personas y evasión fiscal agravada si el esquema es detectado en una fiscalización.

- **El fisco cobra Ganancias e IVA** calculados sobre bases impositibles que no reflejan la estructura real del negocio: el industrial tributa en exceso porque no puede deducir los costos que sus proveedores informales no facturan, y los monotributistas prestados tributan por ingresos que no percibieron.

El eslabón más débil de esta cadena de informalidades es siempre el familiar o el conocido que prestó su CUIT: carece de asesoramiento, no conoce el alcance real de su responsabilidad fiscal, y ante cualquier litigio no tiene recursos para defenderse.

B. El Proveedor que No Factura: Costos Reales, Deducciones Imposibles

El segundo fenómeno es el del proveedor informal: el aparador de barrio, el cortador a destajo, el matricero que cobra en efectivo y no emite comprobante. Para la pyme de diseño que los contrata, estos costos son absolutamente reales —representan entre el 30% y el 50% del costo de producción— pero son fiscalmente inexistentes: al no contar con factura, no pueden deducirse del Impuesto a las Ganancias ni computarse como crédito fiscal del IVA.

El resultado es que el emprendedor formal tributa sobre una utilidad ficticia, considerablemente mayor a la real, porque el sistema impositivo no reconoce los costos que estructuralmente no se pueden documentar. Paga Ganancias e IVA no correspondidos, subsidiando con su carga fiscal la informalidad de un sistema que él mismo no eligió.

Ejemplo ilustrativo: una pyme de diseño vende \$ 1.000.000 en calzado. Su costo real de producción es \$ 700.000, de los cuales \$ 300.000 corresponden a servicios de aparado y cortado que el proveedor cobra en efectivo sin facturar. Ante el fisco, el costo computable es solo \$ 400.000: la empresa declara una utilidad bruta de \$ 600.000 en lugar de \$ 300.000, duplicando la base imponible de Ganancias. En IVA, pierde \$ 63.000 de crédito fiscal (21% sobre \$ 300.000) que debería haber podido computar. En términos concretos, el emprendedor financia con su propia carga fiscal la informalidad estructural de su proveedor.

C. La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) como Solución Estructural

Frente a ambas problemáticas, esta propuesta descarta la cooperativa de trabajo como figura recomendada —diseñada para otro tipo de organización productiva y con una complejidad operativa que no se condice con la escala del microemprendimiento de calzado— y propone en cambio la **Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)**, figura introducida por la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, como instrumento jurídico adecuado para organizar colectivamente el proyecto y proteger la integridad fiscal de sus integrantes.

La SAS ofrece ventajas concretas para esta cadena:

- **Constitución íntegramente digital** ante el Registro Público, sin necesidad de escribano ni de capital mínimo equivalente al salario mínimo —basta con el equivalente con dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles de capital suscripto—, reduciendo la barrera de entrada para emprendimientos de pequeña escala.

- **Responsabilidad limitada al capital aportado:** los socios no responden con su patrimonio personal por las deudas de la sociedad, eliminando el riesgo de ejecución fiscal sobre bienes personales que hoy padece el monotributista prestado.
- **CUIT propio e identidad fiscal independiente:** la SAS factura con su propio CUIT, acumula historial crediticio y fiscal, y permite que la relación con cada proveedor quede documentada formalmente bajo el nombre de la sociedad, no del socio individual.
- **Flexibilidad estatutaria:** los socios pueden distribuir acciones, responsabilidades y participaciones en las utilidades según la contribución real de cada uno, sin las rigideces asamblearias de una SA tradicional ni la ideología igualitarista de la cooperativa.
- **Inscripción en el régimen general simplificada:** la SAS puede tributar Ganancias e IVA en el régimen general desde su constitución, lo que le permite computar como deducibles todos los costos documentados y reclamar el crédito fiscal del IVA de sus compras, corrigiendo la base imponible artificial que hoy padece el emprendedor individual.

D. Régimen de Alta Automatizada y Facturación Simplificada para Prestadores Eventuales (Puente de Inclusión Digital)

La sola adopción de la SAS no resuelve el problema del proveedor que no factura. Para abordar esa dimensión, esta propuesta eleva dos demandas complementarias:

- **El Circuito de Inserción Automatizada:** Para abordar de raíz la informalidad del eslabón manual eventual (aparadores, cortadores y costureros a destajo), se crea el mecanismo digital de alta simplificada dentro de la plataforma ARCA, interoperable con las pasarelas de la banca pública y billeteras virtuales habilitadas. El circuito se activará de forma automática cuando una MiPyME o SAS registrada en la Bolsa de Trabajo emita una Orden de Producción ("e-OP") incorporando el CUIL del prestador eventual.
- **Validación y Alta de Oficio:** La emisión de esta primera orden y su consecuente pago electrónico generarán, en una sola solicitud unificada, la inscripción de oficio del trabajador en el **Monotributo Productivo**, operando la autenticación mediante DNI digital con validación biométrica a través del RENAPER. El trámite se completará de forma remota, sin costo fijo mensual, sin burocracia y sin necesidad de clave fiscal previa.
- **Esquema de Micro-Retenciones y Topes:** El sistema sustituirá la cuota plana transaccional por un esquema de micro-retenciones automáticas del uno por ciento (1%) o dos por ciento (2%) sobre cada cobro digital efectivo. Para blindar el régimen contra fraudes de enmascaramiento corporativo, las facturas emitidas bajo esta modalidad individual estarán estrictamente vinculadas a una e-OP sectorial registrada y topadas anualmente hasta el límite duro de la **Categoría A** del Monotributo General. El prestador que supere dicha escala será inducido por el sistema hacia la estructura jurídica del Puente SAS.
- **Deducción Especial por Costos de Producción No Documentados:** En el período de transición hacia la plena formalización de la cadena, y reconociendo que el proceso de alta automatizada de

proveedores será progresivo, se autoriza a las SAS contratantes a computar una deducción presunta en el Impuesto a las Ganancias equivalente a un tope de hasta el treinta y cinco por ciento (35%) del costo de producción declarado en concepto de mano de obra e insumos informales temporales. Esta medida estará estrictamente acotada en el tiempo por un plazo máximo de treinta y seis (36) meses, condicionada a la vigencia del certificado MiPyME y sujeta a que la empresa presente un plan de regularización y migración gradual de sus proveedores hacia el Monotributo Productivo.

E. Arquitectura de Financiamiento Previsional y Co-financiamiento de Aportes Patronales

La transición hacia la formalidad del entramado MiPyME del Conurbano exige desarmar la asimetría de costos que impide la regularización laboral. El presente proyecto no concibe la seguridad social como una carga punitiva sobre el eslabón débil, sino como un derecho sustentable financiado de forma extrapresupuestaria por el propio goteo y rentabilidad de la cadena de valor industrial.

A tal efecto, se institucionaliza el **Esquema de Sostenibilidad Previsional y Co-financiamiento Patronal**, administrado por el **Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI)** bajo las siguientes condiciones:

A. Régimen de Aportes e Inyección a la Seguridad Social (Monotributo Productivo)

Destino Directo y Finalista: Las micro-retenciones del uno por ciento (1%) o dos por ciento (2%) ejecutadas por API en el milisegundo de la acreditación de cada e-OP no ingresarán a Rentas Generales. El sistema informático seccionará y derivará automáticamente los fondos: el componente previsional se inyectará de forma directa a la ANSES para el cómputo de años jubilatorios reales, y el componente de salud se transferirá a las Obras Sociales de rama correspondientes.

Financiamiento por Flujo Real: Al suprimirse la exigencia de una cuota fija mensual, la cotización previsional y de salud queda vinculada estrictamente al acto físico de la producción. Ante períodos de inactividad (con el CUIT en estado de Suspensión Activa de Oficio), la obligación se reduce a cero (0), interrumpiéndose la generación de deuda previsional y protegiendo el historial del trabajador.

B. Programa de Estabilización y Subsidio de Costos Patronales (Para Unidades SAS)

Período de Gracia Industrial: Se establece un beneficio de exención y asistencia financiera temporal de veinticuatro (24) meses para los talleres manufactureros organizados bajo el régimen de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) sectorial. Durante este período, el Fideicomiso (FDI) asumirá de forma progresiva las contribuciones patronales (equivalentes al 27% del salario bruto de convenio) de las relaciones laborales regularizadas bajo el marco del proyecto.

Matriz de Financiamiento Extrapresupuestario (Fuentes del FDI): Para garantizar el equilibrio fiscal y evitar erogaciones del Tesoro Público, el fondo de aportes patronales del FDI se capitalizará a través de tres cañerías financieras autónomas:

Tasa de Homologación de Comitentes (El "Régimen Invertido"): Las grandes marcas comerciales que demanden lotes de confección en el territorio deberán abonar un canon de peaje sectorial por cada

e-OP autorizada. La renta concentrada de la comercialización financia la base previsional de los talleres de origen.

Diferencial de Tasa por Autonomía Crediticia: El margen neto resultante de la tasa de fomento blanda cobrada por el FDI al adelantar el capital de trabajo de los hitos productivos se destinará íntegramente al fondo previsional sectorial.

Asignación por Inclusión de Ingresos Brutos (ARBA): Articulación de un mecanismo de goteo sobre la recaudación provincial de Ingresos Brutos correspondiente a las grandes superficies de venta de calzado e indumentaria localizadas en la jurisdicción.

F. Desburocratización y Ventanilla Única de Formalización

Para complementar la protección de la identidad fiscal, se establece la necesidad de una reforma administrativa profunda orientada a la agilidad operativa:

- **Reforma Administrativa:** Se instruye de manera imperativa a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a las direcciones provinciales de personas jurídicas para que simplifiquen y agilicen drásticamente sus procesos de constitución y registro.
- **Ventanilla Única Nacional:** Implementación de un sistema que permita la aprobación constitutiva y registral de las SAS en un plazo máximo de 48 horas, eliminando trabas burocráticas redundantes.
- **Fomento y Acompañamiento:** El Estado implementará programas de tutelaje y acompañamiento técnico para microemprendimientos, asegurando que la formalización sea un proceso de inclusión y crecimiento.

Sección V: Vínculo Jurídico y Régimen Aduanero — Maquila e Importación Temporal

Contrato de Maquila Industrial: Para blindar jurídicamente la relación entre la pyme de diseño — propietaria de las materias primas y del diseño— y el taller que presta el servicio de producción, se recomienda instrumentar la relación mediante un contrato de locación de obra o de servicios (Arts. 1251 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación), especificando con precisión la titularidad de los materiales, el alcance del servicio contratado y la forma de remuneración del taller. Esta figura evita la presunción de relaciones laborales encubiertas y protege a ambas partes frente a contingencias, embargos y ejecuciones fiscales. Es imperativa la reforma de la Ley 25.113 para extender el régimen de maquila a todos los sectores manufactureros no agropecuarios, permitiendo que la titularidad del producto terminado recaiga en quien aportó los materiales (comitente), mientras que el procesador presta exclusivamente el servicio de transformación.

Régimen de Importación Temporal para Transformación: Se implementa un régimen de importación temporal con arancel cero, exención de IVA aduanero y tasas portuarias para materias primas e insumos destinados a la transformación industrial dentro del paraguas del Proyecto FIMCA. Es

fundamental diferenciar que el contrato de maquila o a fa on constituye el v nculo de servicio entre comitente y tallerista, mientras que la Importaci n Temporal funciona como la herramienta aduanera de fomento para el ingreso de los materiales sin carga tributaria.

Plazos de Cancelaci n y Par metros de Operaci n Aduanera: La plena operatividad de este beneficio aduanero se regir  bajo las siguientes condiciones estrictas de operaci n:

- **Plazo Duro de Permanencia:** Los insumos ingresados bajo este r gimen gozar n de un plazo m ximo improrrogable de trescientos sesenta (360) d as de permanencia en el territorio nacional para ser efectivamente transformados, exportados o re-expedidos bajo la e-OP correspondiente. Ante cuellos de botella log sticos o baches estacionales de demanda debidamente acreditados, la Comisi n de Homologaci n T cnica de la MES local podr  autorizar una pr rroga extraordinaria  nica de hasta ciento ochenta (180) d as adicionales.
- **Tolerancia T cnica de Mermas y Residuos:** Reconociendo el descarte f sico propio del proceso de matricer a, corte y confecci n de la indumentaria y el calzado, el **INTI** establecer  las tablas oficiales de descarte tolerable por rama industrial, fijando un tope de hasta el diez por ciento (10%) del volumen f sico ingresado en concepto de mermas y residuos no exportables. La destrucci n o descarte de dichos residuos dentro del territorio nacional no devengar  penalidades aduaneras ni cargos tributarios retroactivos.
- **Canal Especial de Nacionalizaci n de Emergencia:** Ante la rescisi n fortuita de contratos o la quiebra del comitente que paralice de forma definitiva la exportaci n del lote escuela o la mercader a en proceso, el tallerista o la SAS asociada podr n solicitar ante la MES local la nacionalizaci n de emergencia de los bienes terminados. El sistema liquidar  los derechos de importaci n correspondientes al valor de la materia prima en origen pesificado, quedando el productor exceptuado de la aplicaci n de multas aduaneras por dolo o desv o de stock, condicionado a que las unidades se comercialicen mediante canales aprobados por el Sello de Buen Dise o (SBD).

Secci n VI: Estandarizaci n de Procesos y Gobernanza Sectorial

La informalidad en la cadena del calzado no es solo consecuencia de la presi n fiscal; es resultado de la fragmentaci n operativa y la falta de planificaci n. Una cadena que no planifica, no puede formalizarse. Para trascender la supervivencia, debemos integrar la tecnolog a con la comunidad organizada.

A. Acceso a Tecnolog a de gesti n Integrada (Arts. 16 y 17 de la Ley de Salvataje)

La Ley de Salvataje prev  el "**Fondo de Asistencia para la Transformaci n Digital MiPyME**" (cr ditos a tasa cero y aportes no reembolsables) y bonos fiscales equivalentes al 50% de las inversiones en proyectos de innovaci n conjunta con instituciones del sistema cient fico-tecnol gico. Esta propuesta plantea aplicar esos recursos —provenientes de la optimizaci n y reasignaci n de fondos fiduciarios nacionales de fomento productivo— para:

- Implementar una plataforma de gestión en la nube (SaaS nacional) que integre facturación electrónica ARCA/AFIP, control de inventario de insumos y gestión de ventas en canales digitales. La meta no es el control burocrático, sino la transparencia: saber cuánto insumo entra y cuánta unidad sale.
- Cargar la receta de materiales (Bill of Materials) de cada modelo para que cada proyección de venta genere automáticamente un plan de compra de insumos agrupado, reduciendo costos de aprovisionamiento.

Cláusula de Convocatoria Pública para el Desarrollo Tecnológico Soberano

- **Llamado Nacional e Intersectorial:** Autorízase al Consejo Superior de la MES Federal, en coordinación con la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a efectuar una Convocatoria Pública y Abierta dentro de los noventa (90) días de promulgada la presente ley, destinada al diseño, desarrollo, testeo e implementación de la infraestructura informática centralizada, la plataforma de Órdenes de Producción ("e-OP"), el sistema de Escrow digitalizado y las interfaces de Inteligencia Artificial Algorética del régimen.
- **Criterios de Prioridad y Reserva de Mercado Nacional:** El proceso de selección y adjudicación de los módulos de software priorizará de forma absoluta y por ministerio de la ley a los siguientes actores del ecosistema técnico nacional:
- **Polos Tecnológicos y Universidades Públicas:** Consorcios integrados por los departamentos de ingeniería en sistemas, informática y diseño industrial de las Universidades Nacionales con asiento en el Conurbano Bonaerense y las provincias adheridas.
- **PyMEs Tecnológicas Locales:** Empresas de software nacionales constituidas bajo leyes argentinas que cuenten con certificado MiPyME vigente.
- **Células de la Economía del Conocimiento Comunitario:** Cooperativas de tecnología y desarrollo de código abierto debidamente registradas.
- **Financiamiento y Transferencia de Activos:** Los fondos para el financiamiento de este desarrollo se detraerán de forma específica del Fondo de Asistencia para la Transformación Digital MiPyME y de los recursos de organización del FDI local, bajo la modalidad de Aportes No Reembolsables (ANR) contra cumplimiento de metas de entrega de código.
- **Garantía de Soberanía Tecnológica (Código Abierto):** Se establece como condición de elegibilidad irrenunciable que la totalidad del software, algoritmos, bases de datos y arquitecturas informáticas resultantes de esta convocatoria sean entregados al Estado Nacional bajo licencias de código abierto y acceso irrestricto (*Open Source*), prohibiéndose expresamente el licenciamiento privado, la contratación de patentes restrictivas o el almacenamiento de datos sensibles del entramado industrial en servidores o nubes corporativas radicadas fuera del territorio nacional.

B. La Mesa de Enlace Sectorial (MES): Órgano de Tutela y Comunidad Organizada

La **Mesa de Enlace Sectorial** (MES) se constituye no como un foro de consulta, sino como el **órgano de conducción y tutela** de la cadena de valor. Desde nuestra doctrina, la planificación no desciende de

escritorios burocráticos, sino que emerge de la **armonización de intereses** entre quien diseña, quien produce y quien comercializa, con el Estado actuando como facilitador y garante de la justicia social.

La MES funciona como un organismo de acompañamiento, cuya misión es nivelar las asimetrías históricas del sistema productivo. Su lógica es la **Comunidad Organizada**: si el eslabón más débil (el tallerista) no prospera, la cadena se rompe. Por lo tanto, la MES interviene para garantizar que la carga de trabajo sea previsible y que el capital financiero no absorba al trabajador, sino que lo potencie.

1. Dinámica de Acompañamiento

- **Los Diseñadores Industriales (Nodo Creativo)**: Aportan la innovación y la identidad, planificando la demanda para evitar el desperdicio.
- **Los Talleristas de Barrio (Nodo Productivo)**: Son la columna vertebral. Su voz es vinculante en la MES para determinar la viabilidad real de los procesos; su experiencia impone el "ritmo de lo posible" frente a las exigencias abstractas del mercado.
- **Los Comercializadores de Marcas (Nodo de Mercado)**: Garantizan la salida comercial, bajo el compromiso de reinversión en el FDI.
- **El Rol Tutelar (INTI y Sindicato)**: El INTI garantiza la soberanía tecnológica (la "Tecnología Conveniente"). El Sindicato actúa como garante del empleo digno y de la capacitación, asegurando que el trabajador calificado reciba la justa retribución por su oficio.

2. La MES como Motor del "Saber Hacer"

La MES es la respuesta organizativa a la fragmentación. Su rol principal es **acompañar la transición de la informalidad a la soberanía**. La MES audita la viabilidad de la Orden de Producción (OP), media en conflictos de cumplimiento y, fundamentalmente, **valida la liberación de los fondos del FDI**. Al descentralizar la decisión financiera de la banca comercial hacia la MES, el proyecto se blinda contra la especulación. No se le pide permiso al mercado para producir; se organiza la producción para que el mercado encuentre un producto de valor. La MES es, en última instancia, el garante institucional de que el esfuerzo individual del trabajador se transforme en una potencia industrial colectiva.

Sección VII: Los Consensos de la Comunidad Organizada

El lema doctrinario "un gobierno esclavo de un pueblo libre" llevado a la práctica manufacturera significa que el Estado sirve y formaliza las alianzas productivas que los trabajadores y el capital ya construyen en el territorio. Para que esta cadena trascienda de la mera supervivencia a un motor industrial sustentable, esta propuesta identifica tres consensos que deben construirse de manera simultánea:

- **El Consenso de la Productividad Compartida**: La rentabilidad de la marca de calzado es directamente proporcional a la tecnificación y el bienestar del taller. A través de la **Mesa de Enlace Sectorial (MES)**, este consenso deja de ser una intención para ser una norma operativa: la voz

vinculante del tallerista garantiza que la cadena no se estanque en la subsistencia, equilibrando la distribución de valor.

- **El Consenso del Consumo Interno:** el salario del trabajador de cualquier sector es el poder de compra que dinamiza la venta del calzado nacional. Defender el salario real es defender el mercado interno.
- **El Consenso del Desarrollo Soberano:** el Estado debe delegar la planificación sectorial en quienes conocen la aguja, el cuero y la horma. Cuando las organizaciones MiPyME y los sindicatos definen las metas productivas y el Estado ejecuta la desregulación burocrática y el fomento correspondiente, el pueblo se organiza libremente.

Síntesis de Demandas Legislativas y Operativas

Demandas legislativas urgentes

- Sanción de la **Ley de Salvataje Nacional de las MiPyMEs**.
- Creación del "**Proyecto FIMCA**" con **Cláusula de Adhesión Federal**.
- Reforma de la **Ley 25.113 de Contratos de Maquila**.
- Creación del **Régimen de Alta Automatizada y Facturación Simplificada Eventual**, para el **Monotributo Productivo**.
- Deducción especial transitoria por costos de producción no documentados, para microemprendimientos con certificado MiPyME vigente.
- Reglamentación por el BCRA de la **Orden de Producción como instrumento crediticio válido** para operaciones de descuento y factoring en el régimen de maquila industrial, con tasa bonificada.

Demandas operativas inmediatas

- Instrumentación del factoring sectorial con bancos actuando **estrictamente como agentes de clearing**, delegando la decisión de riesgo en la gobernanza técnico-social de la MES.
- Exención de retenciones automáticas de Ingresos Brutos (SIRCREB/ARBA) y percepciones de ARCA sobre cuentas de talleristas.
- Constitución de la Mesa de Enlace Territorial.

No pedimos privilegios sectoriales. Pedimos un piso de protección para quienes sostienen el empleo real en cada rincón del Conurbano.

ANEXO I: Matriz de Escalabilidad Federal y Multisectorial

"Régimen Federal Manufacturero y Red de Despliegue de la Comunidad Organizada"

1. Objeto del Anexo

El presente anexo establece los lineamientos técnicos, jurídicos y operativos para la extensión progresiva del Régimen de Incentivo Productivo ("Proyecto FIMCA") y el Sistema de Adelantos Productivos al conjunto de las provincias de la República Argentina y a las diversas ramas de la industria manufacturera nacional, garantizando la preservación del empleo real y la soberanía tecnológica bajo el principio de equidad distributiva territorial.

2. Gobernanza Rediseñada: La Mesa de Enlace Sectorial Federal (MES Federal)

Para absorber el volumen operativo de una escala nacional sin burocratizar la toma de decisiones ni perder el control del fraude documental, se instituye un esquema de gobernanza en red de dos niveles:

- **A. Consejo Superior (MES Federal):** Órgano central de conducción política y técnica, integrado por representaciones nacionales de cámaras empresarias MiPyME, federaciones sindicales de la industria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Banco Central (BCRA) y los ministerios nacionales competentes.
- *Funciones:* Definición de cupos presupuestarios anuales del FDI por región, homologación de la matriz de "Tecnología Conveniente" global y dictamen de posiciones arancelarias nacionales excluidas de competencia.
- **B. Nodos Regionales y Sectoriales (MES Locales):** Unidades territoriales con voz vinculante encargadas del acompañamiento en el territorio productivo. Se constituirán mesas específicas atendiendo a la especialización real de cada territorio (ej. Nodo Metalmecánica \- Región Centro, Nodo Maderas y Muebles \- NEA, Nodo Textil y Calzado \- Conurbano Bonaerense).
- *Funciones:* Auditoría directa y validación de viabilidad de las Órdenes de Producción (OP) locales, mediación de cumplimiento y certificación digital de hitos productivos para la liberación de fondos.

3. Matriz de Segmentación Industrial para la Inclusión al Régimen Federal

A fin de respetar las asimetrías de escala, uso de mano de obra y densidad de capital de las distintas industrias manufactureras, los criterios de acceso a la estabilidad fiscal de 10 años, arancel cero para bienes de capital y financiamiento patronal se segmentan bajo la siguiente matriz regulatoria:

Rama Industrial: Textil, Calzado e Indumentaria

- **Escala Máxima de la Unidad (FIMCA):** Hasta 30 trabajadores registrados.
- **Filtro de "Tecnología Conveniente" Homologable por INTI:** Automatización de corte, aparado y software de diseño digital integrado.

- **Condición de Encadenamiento Forzoso hacia el Territorio:** Licenciamiento y delegación de mantenimiento técnico en pymes locales.

Rama Industrial: Metalmecánica, Autopartes y Maquinaria

- **Escala Máxima de la Unidad (FIMCA):** Hasta 50 trabajadores registrados.
- **Filtro de "Tecnología Conveniente" Homologable por INTI:** Centros de mecanizado CNC, brazos robóticos de soldadura y entornos CAD/CAM.
- **Condición de Encadenamiento Forzoso hacia el Territorio:** Co-desarrollo de matrices, automatización nacional y transferencia de know-how.

Rama Industrial: Alimentos Procesados y Economías Regionales

- **Escala Máxima de la Unidad (FIMCA):** Hasta 40 trabajadores registrados.
- **Filtro de "Tecnología Conveniente" Homologable por INTI:** Líneas de envasado al vacío automatizadas, pasteurizadoras de alta eficiencia energética.
- **Condición de Encadenamiento Forzoso hacia el Territorio:** Proveeduría obligatoria de envases, etiquetas y servicios metalúrgicos locales.

Rama Industrial: Madera, Muebles y Plásticos

- **Escala Máxima de la Unidad (FIMCA):** Hasta 30 trabajadores registrados.
- **Filtro de "Tecnología Conveniente" Homologable por INTI:** Secaderos automatizados, pantógrafos computarizados e inyectoras de polímeros eficientes.
- **Condición de Encadenamiento Forzoso hacia el Territorio:** Integración de diseño industrial nacional (Universidades) y matricería local.

4. Arquitectura Financiera Federal del FDI: Compartimentos Estancos y "e-OP"

Para federalizar el Sistema de Adelantos Productivos sin centralizar los recursos en una "caja negra" bancaria, el Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI) operará mediante una estructura descentralizada:

- **Fondo de Sustentabilidad Central:** Fondeado de manera contracíclica mediante la afectación específica de un porcentaje de los Derechos de Exportación percibidos por la Nación sobre los sectores extractivos de recursos no renovables (minería de litio e hidrocarburos), redistribuyendo la renta hacia la producción manufacturera.
- **Sub-Fideicomisos Provinciales de Inversión:** El "Ahorro Patriótico" (pequeños ahorristas, cooperativas, cajas profesionales locales) y las reservas de marcas comitentes se integrarán en cuentas regionales específicas. De este modo, el ahorro generado en una provincia se canaliza de forma directa y transparente hacia la capacidad productiva de su propio tejido industrial real.
- **Tokenización e interoperabilidad de la Orden de Producción ("e-OP"):** La Orden de Producción digital estandarizada y regulada por el BCRA funcionará como un activo financiero interoperable nacional ("e-OP"). Cualquier entidad de la banca pública o billetera digital habilitada a lo largo del

país actuará estrictamente como agente de clearing técnico automatizado, liberando el adelanto de fondos contra la validación digital de la MES Regional del sector correspondiente.

5. Articulación Normativa: El Pacto Fiscal Productivo Federal

A los efectos de garantizar la estabilidad fiscal absoluta por 10 años respecto a los tributos nacionales, y resguardar en simultáneo las autonomías provinciales consagradas por el artículo 121 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional promoverá la suscripción de un "Pacto Fiscal Productivo Federal". Las Provincias y Municipios que adhieran voluntariamente mediante ley provincial y ordenanza local se comprometerán a:

- 1) Eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las cuentas operativas de los talleristas e industrias alcanzadas.
- 2) Eliminar tasas locales de abasto, circulación o inspección sobre las unidades productivas integradas en el régimen.

Cláusula de Compensación Federal: Como contrapartida por la resignación de recursos fiscales locales, el Estado Nacional garantizará a las jurisdicciones firmantes la prioridad absoluta en la asignación de los Fondos Fiduciarios de fomento, créditos para la transformación digital y partidas presupuestarias para infraestructura de parques industriales.

6. Propuesta de Artículo de Extensión Legislativa (Para ser incluido en el cuerpo principal del Proyecto de Ley)

Artículo X.- Facultades de Extensión y Progresividad Multisectorial. Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta de la Mesa de Enlace Sectorial Federal (MES Federal) y en coordinación con los gobiernos provinciales que suscriban el "Pacto Fiscal Productivo Federal", a extender de manera gradual los beneficios del presente Régimen de Incentivo y el Sistema de Adelantos Productivos a las diversas ramas de la industria manufacturera nacional. A tal efecto, la autoridad de aplicación queda facultada para redefinir los límites de dotación de personal registrado, los criterios de "Tecnología Conveniente" y las condiciones de "Encadenamiento Forzoso" estipuladas en el Anexo I del presente marco normativo, atendiendo con especificidad técnica a la densidad de capital, la escala territorial y la productividad media de cada cadena de valor, priorizando aquellos sectores que presenten altos índices de informalidad estructural o emergencia sociolaboral.

Notas y Referencias

[1] INDEC, Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria, enero 2026; CIAI citando INDEC, publicado en ANDigital, marzo 2026. ↩

[2] SRT / Fundar, abril 2026. Confirmado por Infobae, 16/04/2026, y BAE Negocios, mayo 2026. ↩